

מסורת הש"ס

א) וַעַן קִדְּוּשֵׁי עֵבֶר, א) [פ"ש], א) לקמן כג. קידושין סח: ד) ז"ל בנות עשרת השבטים צעודי כוכבים כו' רש"י, ס) והרש"ל מקיים גירסא זו, א) ז"ל לחצר, א) הוא יין לכן, ח) בןך כו' קרי. יע"ז, ט) פי' עמוקה כשאל,

תורה אור השלם

1. בן־בְּגָדוֹ בִּי בְּנֵי יָרִים יִלְדוּ עֵתָּה יֵאֱבָלֵם חֹדֶשׁ אֶת חֻלְקֵיהֶם: הורשע ה' 2. מִיָּד שְׂאוֹל אֶפְרַיִם מִקּוֹתָ אֲגָאֲלָם אֲדֹי דְּקָרִיךְ קוֹת אֲדֹי קִשְׁבָּר שְׂאוֹל נָחַם יִסְתֵּר מַעֲיָה: הורשע יד יד

הגהות הב"ח

א) גמ' א"ל בןך (והנא מן ישראלית) תל"מ וי"ב בתוספות מנואל דלא נרס ליה אלנ כסוף פ' האומר מפורס דגרסי ליה המוס' ע"ש דף ס"ח ע"ב: (ג) שם מה גברא ומה גובריה א' לאו: א) רש"י ד"ה כי תמיתה וכו' דרב יודא משמיה דרב אסי מושבא לאחר פטירתו של רב אסי בא לפני שמואל וקאמר כי הדר: (ד) ד"ה אלטרווי אלטרו נצקע, ג"כ כמו בע"ז דף למד: (ה) ד"ה הראשונה זו היא אשת אחיו הראשון שנפלה לפניו: (ו) תוב' ד"ה ואין בןך וכו' דלא גמרי יולדת: (ז) בא"ד מאי קאמר ש"מ. ג"כ לקמן דף כ"ג ע"א: (ח) בא"ד דדוקא צנן כתב: כי יסיר את בןך למעוטי זרעו:

מוסף רש"י

בןך הבא הדישראלית קרוי בןך. כתיב בתך לא תמן לבנו ובתו לא תתק לנך, וסמך ליה כי יסיר את בןך, מדלג כתיב כי יסיר את בתך משמע דבן הניול לעובד כוכבים מתקן קאלמר שמיטתו העובד כוכבים מאחרי, ושמיטין דבן בתך אפילו מן העכו"ם קרוי בןך, ואין בןך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בןך, מדלג כתיב גמי כי תסיר את בןך, דנשמע מניה דקפיד גמי קרא בבמו לא תתק לבנך משום כי תסיר את הבן הטלג לה מנך, אלמא בן העובדת כוכבים אינו קרוי בןך אלא צנה (קדושין סח: ובעי"ז לקמן כג. דבריים ז ד).

הדרן עלך חמש עשרה נשים

חמש עשרה נשים

זו חדייב נהר גוזן וכו' מושגי חידקי ודומקיא: לפסול רובן

ממזרים שנטמעו י' עשרת השבטים צעודות כוכבים וצניהן הרי הן ישראלים וניהג בהן איסור ממזרות וכן לא נוהרו ונשאו זה אחותו או בתו והרי הן ממזרים: כי אמריסה קמיה דשמואל. עד השתא

זו חדייב נהר גוזן זו גינזק וערי מדי זו חמדן וחברותיה ואמרי לה זו ^אניהר וחברותיה חברותיה מאן אמר שמואל כך מושגי י'חידקי ודומקיא א"ר יוחנן וכולן לפסול כי אמריתה קמיה דשמואל א"ל^ב בןך ^א הבא מן ישראלית קרוי בןך *ואין בןך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בןך אלא בנה והאיכא בנות ואמר רבינא ש"מ בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בןך גמירי דבנתא דההוא דרא איצטרויי אצטרו איכא דאמרי כי אמריתה קמיה דשמואל א"ל לא וזו משם עד שעשאוים עובדי כוכבים גמורים שנאמר י'בה' בגדו כי בנים זרים ילדו יתיב רב יוסף אחוריה דרב כהנא ויתיב רב כהנא קמיה דרב יהודה ויתיב וקאמר עתידין ישראל דעבדי יומא טבא כי חרבי תרמוד והא חריב ההיא תמוד הואי רב אשי אמר היינו תרמוד היינו תמוד אכפולי הוא דמכפל חריב מוהאי גיסא אותיב מוהאי גיסא ואי חריב מוהאי גיסא אותיב מוהאי גיסא יתיב רב המנונא קמיה דעולא וקא הוי בשמעתא אמר מה גברא ומה ^א גברא אי לאו דהרפניא מאתיה אכסיף א"ל כסף גלגלתא להיכא יתבת א"ל לפום נהרא א"ל א"כ מפום נהרא את מאי הרפניא אמר ר' יורא הר שהכל פונין בו במתניתא תנא כל שאין מכיר משפחתו ושבתו נפנה לשם אמר רבא והיא עמוקה משאול שנאמר ²מיד שאול אפרם ממות אנאלם ואילו פסול ידיהו לית להו תקנתא פסולי דהרפניא משום פסולי דמישון ופסולי דמישון משום פסולי דתרמוד פסולי דתרמוד משום עבדי שלמה והיינו דאמרי אינשי קבא רבא וקבא זוטא מייגדר ואזיל לשאול ומשאול לתרמוד

פרק ראשון

יבמות

יז.

ואין בןך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בןך אלא בנה. פירש צקונטרס דמדכתב כי יסיר ולא כתב כי תסיר משמע דלא קאי אבתו לא תתק לבנך דאי ^א יולדת בן לעבודת כוכבים לאו בןך מיקרי ולא קרינן ציה כי תסיר את בןך אלא אצתך לא תמן לבנו קאי וה"ק שמה תלד בן ויסירנו האב

מאחרי שאותו קרוי בןך וקשה לר"ת לפירושו דפי' בןך^א קרוי בןך היינו כוכבים דעליה קאי כי יסיר וא"כ אמאי מיימי ואמר רבינא בן בתך כו' הרי הן ממש דברי שמואל ורבינא גמי מאי קאלמר ^א ש"מ מדר' יוחנן מה שיך לומר ש"מ דהן ממנש דברי רבי יוחנן ולומר ר"ת דכי יסיר אבתו לא תתק לבנך קאי והכי קאלמר כי יסיר החותן את בןך מאחרי והיינו הסרה שאין הזרע מתייחס אחר בןך אלא אחר העובדת כוכבים דאין קרוי בןך אלא צנה ושמואל ורבי יוחנן לא פירשו כלום צעובד כוכבים הצא על צת ישראל אלא רבינא מדקדק דבן בתך הצא מן העובד כוכבים קרוי בןך מדלג כתיב כי יסיר את בןך ש"מ דלית צה הסרה משום דמתייחס אחריה ואין נראה לר"י דכי יסיר משמע כמו הסרה מאת הקצ"ה דמתרגמי' ארי יטעי יתה ודרש"י גמי מכי יסיר לרבות כל המסירים ועוד פירש ר"ת בע"א דשמואל ורבי יוחנן דייקי מכי יסיר את בןך דמשמע דוקא על הסרתו הקפיד הכתוב שלא יטעוהו ולא על הסרת בן בנו דכיון דצא מן העובדת כוכבים אין קרוי בןך אלא צנה מדלג כתיב כי יסירס או כי יסיר בןך וזרעו מאחרי ורבינא דייק ש"מ בן בתך הצא מן העובד כוכבים קרוי בןך דדוקא צנך^א כי יסיר את בןך למעוטי ירעו אצל צנתך אפי' צורעו יש לתוש להסרה:

פסוּלֵי דמישן משום פסוּלֵי דתרמוד. והא דלאמר צפרק שני דקדושין (דף מט:). עשרה קצין עוות ירדו לעולם תשעה נטלה מישן ואחת כל העולם פי' לפי שהן ממזרים הא דלא נקט תרמוד פספולין יותר שמה אשתרצוב למישן עד שגדלו יותר מתרמוד ושמה בתרמוד היו רוב עובדי כוכבים וצמישן רוב ישראל:

משאול לַתרמוד. שאול קורא ^א צבל לפי שחמילה גלו כולם לצבל כשרים ופסולים ומצבל הלכו כל הפסולים לתרמוד כדאמר בעשרה יוחסין (קדושין סט:). דלא עלה עזרא מצבל עד שעשאה כסולת נקיה ומונה כסדר שהלכו הפסולים מוּזו לוֹ כמו שהקצ הולך ומתגלגל מכאן לכאן:

הדרן עלך חמש עשרה נשים

ביצד. עשה בה מאמר. דסיפא (דף יח:). לא אכטריך דמרישא שמעי' לה אלא אידי דמתני ליה צרישא תנא להו גמי צסיפא: **מאן דתני ראשונה לא משתבש**. הכא לא צעי מאן דתני ראשונה אמאי לא תני שניה כדדייק צריש מס' ע"ז (דף ג. וסג) מאן דתני אידיהן מ"ט לא תני עדיהן דהתם צעי משום דה"ל למיתני לשון עדות כדכתיב יתנו עדיהן ויזדקו ובתר דמשני דתצברא עדיף הדר פריך מאן דתני עדיהן מאי טעמא לא תני אידיהן: אשת

שניה חולצת. ולא מיפטרטא משום צרת ערוה דלאו צרתה ממש היא: **ולא מסייבמת**. דמאמר קונה מקצת והיא צרת ערוה במקצת מדרבנן: **גב' מאן דתני ראשונה**. מאן דקרי לה ראשונה להך שנפלה לפני לוי שני פעמים לא משתבש ומאן דקרי לה שניה לא משתבש: ראשונה

עין משפט

נר מצוה

סא א מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ז:

א ב מיי' פ"ו מהל' ביזם הלכה ח סמנ עשין נא נב טו"שע אה"ע סימן קענ ספיף יב:

תוספות ישנים

ואמר רבינא ש"מ בן בתך הצא מן העובד כוכבים קרוי בןך וכו' פירוש מדלג קאלמר כי יסירס מכלל דבן בתך הצא מן העובד כוכבים קרוי בןך ומ"ה לא רלה לכללס יחד כי הדגרי אינו שזה בשניהם כלומר בןך ובתך משום דצנך לילה תששא כ"א ממנו אצל מצנו לילה תששא שהוא בן העובדת כוכבים ואינו קרוי בןך אצל בתך ים שם תששא ממנה ומצנה. כי צנה דין הוא שילך אחר מעשך וא"כ צנתך ים שני הסרות אחר ממנה שמסירה לעבודת כוכבים וגם צנה הוא מסיר לעבודת כוכבים והוא קרוי בןך כי הולך אחר אלוס:

ביצד. ר' שמעון אומר מייבס לאחו שצ"ה וחולץ לשניה. נראה דמייבס לאחו שצ"ה לא קאי תשעה צה מאמר דהא ר' שמעון סגר לקמן (יט:). מלך לצעלת מאמר לא נעברה צרתה:

תוּם' חד מקבאי

פריך ביצד. אהן דתנן עשה בה מאמר ומת חולצת ולא עבד בה מאמר שניה מחלץ חלצה יבומי לא מיבמה דק"ל כשמואל דאמר יש זיקה אפי' בתרי אחי וה"ל צרת אלאחות אשה בזיקה. והא דתנינן עשה בה מאמר לאפוקי מב"ש דאמרי מאמר קונה קצין גמור קמ"ל:

א) ז"ל אשת אחיו שלא היה בעולמו בזיקה.